

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1446/2530

บริษัทสหเกียรติชัย จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 8

ป.รษฎากร มาตรา 3 อัญฐ, มาตรา 65 (ข), มาตรา 69, มาตรา 71 (1)

โจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลต่อกรมสรรพากรจำเลยที่ 1 การที่จำเลยที่ 1 ไม่แจ้งคำสั่งให้โจทก์ทราบ จะ
ถือว่าจำเลยที่ 1 ได้อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลาตามคำร้องของโจทก์โดยปริยายไม่ได้
เพราะตามประมวลรษฎากร มาตรา 3 อัญฐ มิได้บัญญัติบังคับให้ต้องแจ้งคำสั่งให้ผู้
ร้องทราบ เหมือนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 (ข)

การที่โจทก์ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล
ภายในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 1 อนุญาตให้ขยายเวลาโดยอ้างว่าผู้ตรวจสอบบัญชี
ของโจทก์ไม่ยอมรับรองบัญชีงบดุลซึ่งจะต้องยื่นพร้อมแบบแสดงรายการเพื่อเสีย
ภาษี เนื่องจากสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีอยู่ที่จำเลยที่ 1 ผู้ตรวจสอบ
บัญชีของโจทก์ไม่สามารถตรวจสอบได้นั้น ไม่ใช่เป็นเหตุสุดวิสัยและไม่ใช่ความ
บกพร่องของพนักงานของจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด เพราะผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์
สามารถจะไปขออนุญาตตรวจสอบหรือขอถ่ายบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ณ ที่ทำการของจำเลยที่ 1 ได้

เมื่อโจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ 1 ขยายให้ เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ 1 จึงมีอำนาจทำการประเมินตามประมวลรัษฎากร มาตรา 71 (1) ได้.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ มีหนังสือแจ้งภาษีเงินได้นิติบุคคลประเมินให้โจทก์เสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ ๕ ของรายรับ ก่อนหักรายจ่ายเป็นเงิน ๔๓๔,๕๐๐ บาท โดยแจ้งว่าในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๑ โจทก์ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้ โจทก์เห็นว่าการประเมินของจำเลยที่ ๑ ไม่ชอบ จึงอุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คณะกรรมการวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์เห็นว่าไม่ชอบด้วยเหตุผลเพราะจำเลยที่ ๑ มีหมายเรียกให้โจทก์นำบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีทั้งหมดตั้งแต่ปี ๒๕๒๐ ถึงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๑ ไปให้จำเลยที่ ๑ ตรวจสอบโจทก์ปฏิบัติตามหมายเรียกจึงไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการพร้อมงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๒ อันเป็นวันครบกำหนดตามกฎหมายได้จึงขอขยายเวลายื่นแบบจำเลยที่ ๑ อนุญาตให้ขยายเวลาออกไป ๑๕๐ วันโดยให้โจทก์ไปคัดลอกรายการบัญชีเพื่อทำบัญชีกำไรขาดทุนและงบดุลโจทก์ปฏิบัติตามแล้วแต่ผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ไม่อาจรับรองงบดุลบัญชีกำไรขาดทุนได้เพราะบัญชีพร้อมเอกสารที่จะตรวจสอบอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ ๑ ก่อนครบกำหนดเวลาที่จำเลยที่ ๑ อนุญาตโจทก์จึงยื่นคำร้องขอขยายเวลาอีกครั้งจนบัดนี้ก็ไม่ได้รับหนังสือตอบจากจำเลย โจทก์ไม่อาจยื่นแบบแสดงรายการเพราะความผิดพลาดบกพร่องของจำเลยที่ ๑ เองและเป็นเหตุสุดวิสัยจำเลยที่ ๑ จึงไม่มีอำนาจประเมินให้โจทก์เสียภาษีตามมาตรา ๗๑ (๑) ได้ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ให้การว่าจำเลยไม่อาจคืนสมุดบัญชีและเอกสารประกอบให้โจทก์ได้ เพราะจำเป็นต้องยึดไว้เพื่อตรวจสอบแต่จำเลยที่ ๑ ก็ได้อนุญาตขยายเวลาให้โจทก์ออกไป ๑๕๐ วัน หากโจทก์ประสงค์จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองยอดบัญชีกำไรขาดทุนก็สามารถที่จะให้ผู้ตรวจสอบบัญชีไปตรวจสอบหลักฐานยังที่ทำการของจำเลยที่ ๑ ได้ การที่โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยแต่เป็นการจงใจหรือเจตนา เจ้าพนักงานจึงมีอำนาจประเมินตามมาตรา ๗๑ (๑) ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้เพิกถอนหนังสือแจ้งภาษีเงินได้และคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าแม้บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีในรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๒๑ จะอยู่ในความครอบครองของจำเลยที่ ๑ ก็ตามแต่จำเลยที่ ๑ ได้อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลออกไปอีก ๑๕๐ วันแล้วนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเรื่องขอขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากจำเลยที่ ๑ และยังอนุญาตให้โจทก์ไปคัดลอกรายการในบัญชีที่ทำการของจำเลยที่ ๑ มาได้เพื่อทำบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งจะต้องยื่นพร้อมๆ กับแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อจำเลยที่ ๑ ตามประมวลรัษฎากรมาตรา ๖๙ แต่โจทก์ก็มิได้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต่อจำเลยที่ ๑ ภายในกำหนดตามที่จำเลยที่ ๑ อนุญาตให้

ขยายเวลาไว้ต่อมาวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอขยายเวลาต่อ
จำเลยที่ ๑ อีกครั้งหนึ่งโดยอ้างว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ไม่ยอมรับงบดุลให้
เพราะสมุดบัญชีและเอกสารประกอบอยู่ที่จำเลยที่ ๑ ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่สามารถ
ตรวจสอบรับรองได้ตามเอกสารหมาย จ.๒ จำเลยที่ ๑ ไม่อนุญาตขยายเวลายื่นแบบ
แสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้โจทก์แต่ไม่ได้มีหนังสือแจ้งให้โจทก์
ทราบ การที่จำเลยที่ ๑ ไม่แจ้งคำสั่งเกี่ยวกับเรื่องขอขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการ
เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งที่สองให้โจทก์ทราบเช่นนี้จะถือว่าจำเลยที่ ๑ ได้
อนุญาตให้โจทก์ขยายเวลาตามคำร้องของโจทก์โดยปริยายหาได้ไม่เพราะตาม
ประมวลรัษฎากรมาตรา ๓ วรรคสามได้บัญญัติบังคับให้ต้องแจ้งคำสั่งของจำเลยที่ ๑ ให้
ผู้ร้องขอขยายเวลาทราบเหมือนดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๖๕ (ข) ส่วนในกรณีที่โจทก์
ไม่สามารถยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในกำหนดที่จำเลย
ที่ ๑ อนุญาตให้ขยายเวลาโดยอ้างว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ไม่ยอมรับงบดุลซึ่ง
จะต้องยื่นพร้อมแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเนื่องจาก
สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีอยู่ที่จำเลยที่ ๑ ผู้ตรวจสอบบัญชีของ
โจทก์ไม่สามารถตรวจสอบได้เป็นเหตุสุดวิสัยและเป็นความบกพร่องของเจ้าพนักงาน
ของจำเลยที่ ๑ นั้นเห็นว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์สามารถที่จะไปขออนุญาตตรวจ
สอบบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีที่ทำการของจำเลยที่ ๑ ได้หรือให้คน
ของโจทก์ไปขอถ่ายเอกสารบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีโดยให้เจ้าพนักงาน
ของจำเลยที่ ๑ รับรองสำเนาถูกต้องให้แล้วนำมาตรวจสอบกับบัญชีงบดุลเพื่อรับรอง
บัญชีงบดุลนั้นก็ย่อมกระทำได้ทั้งโจทก์มิได้นำสืบแสดงให้ศาลเห็นว่าโจทก์หรือผู้
ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ได้ไปขออนุญาตต่อจำเลยที่ ๑ เพื่อขอตรวจสอบบัญชีแล้ว
แต่จำเลยที่ ๑ ไม่ยอมให้ตรวจสอบบัญชีและเอกสารของโจทก์ที่อยู่ในความครอบ
ครองของจำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นการแสดงว่าผู้ตรวจสอบบัญชีของโจทก์ไม่สามารถตรวจ
สอบบัญชีได้อย่างแน่แท้พฤติการณ์ที่โจทก์อ้างมาดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยและ

ไม่ใช่ความบกพร่องของเจ้าพนักงานของจำเลยที่ ๑ แต่อย่างใดเป็นความผิดของโจทก์เองที่ไม่หาทางจัดการแก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าโจทก์ไม่มีเจตนาหรือจงใจหลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลโจทก์ก็น่าจะยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลพร้อมกับบัญชีงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ยอมรับรองโดยบันทึกเหตุขัดข้องไว้ภายในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ ๑ ขยายให้แต่โจทก์หาได้ปฏิบัติดังกล่าวไม่ในเมื่อโจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลภายในกำหนดเวลาที่จำเลยที่ ๑ ขยายให้เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ จึงมีอำนาจทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรมาตรา ๗๑ (๑) การประเมินของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าวจึงเป็นการชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษากลับให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-อำนวยการ อินทฤทธิ-ดำริ ศุภพิโรจน์)

ศาลแพ่ง - นายชลอ ทองแย้ม

ศาลอุทธรณ์ - นายเดชา สุวรรณโณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ